

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI ROMA - QUINTA SEZIONE CIVILE

in composizione monocratica, nella persona del dott. Fabio De Palo,

all'udienza del 22.3.2022 ha emesso la seguente

SENTENZA

ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa civile in primo grado iscritta al n. 66045 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente tra

Parte_1

OPPONENTE

rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca Indaco

e

Controparte_1

OPPOSTA

rappresentata e difesa dagli avv.ti Carlo Selmi, Marta Mereu ed Alessia Calavaro

ooooo

vista l'opposizione proposta da *Parte_1* al decreto in data 14.10.2020 n. 16032 con

cui il Tribunale di Roma le ha ingiunto di pagare alla ricorrente *Controparte_1*

l'importo di *euro 8.100,00* – oltre interessi e spese – a titolo di canoni maturati dal 1.1.2013 al 30.9.2020 in forza del contratto d'affitto di ramo aziendale del 31.11.2013;

ritenuto che la società opponente ha eccepito:

- in via preliminare, la prescrizione quinquennale ex art. 2948 cod. civ. per i canoni maturati da gennaio 2013 a settembre 2015 (per un totale di *euro 3.300,00*);

- nel merito, la compensazione del debito residuo (*euro 4.800,00*) con un proprio maggior credito di *euro 33.500,00* per un pagamento a favore della *Controparte_2*

[...] finalizzato alla cancellazione di un'iscrizione ipotecaria gravante sugli immobili oggetto della compravendita immobiliare *inter partes* del 4.11.2014 a garanzia di un debito pregresso della *Controparte_1* ;

rilevato che – sulla base di tali eccezioni – la società opponente ha pertanto concluso chiedendo la declaratoria di nullità del decreto e – in via riconvenzionale – la condanna della controparte al rimborso in suo favore della somma residua *euro 28.700,00*, con gli interessi a decorrere dal 17.1.2015 (data del pagamento in favore di *CP_3* , oltre che alla rifusione delle spese processuali ed al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.;

rilevato che la *Controparte_1* – nel costituirsi – ha contestato la fondatezza dell'opposizione chiedendo la conferma del decreto ed il rigetto della domanda riconvenzionale;

dato atto che – con ordinanza del 7.5.2021 – è stata rigettata l'istanza ex art. 648 c.p.c. di parte opposta volta ad ottenere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo;

lette le note conclusive delle parti e udita la loro discussione all'udienza del 22.3.2022;

richiamate integralmente in questa sede le esaustive motivazioni poste a fondamento dell'ordinanza in data 7.5.2021;

ritenuto che tali motivazioni – non smentite dall’ulteriore corso del giudizio – conducono a confermare la fondatezza delle eccezioni sollevate da parte opponente (prescrizione del debito quanto ad *euro 3.300,00* e compensazione quanto al restante importo di *euro 4.800,00*) e della conseguente domanda riconvenzionale per il maggior credito residuo di *euro 28.700,00*;

ribadito in particolare che l’eccepito pagamento di *euro 33.500,00* – a prescindere da ogni riscontro documentale (bonifico prodotto da parte opponente) – non è stato tempestivamente contestato dalla controparte nella memoria di costituzione (le cui difese ne implicano – semmai – un sostanziale riconoscimento);

ritenuto che appaiono dunque chiaramente tardive le contestazioni in tal senso sollevate da parte opposta – per la prima volta – nelle note conclusive (reiterate in sede di discussione finale);

ritenuto pertanto che – in integrale accoglimento dell’opposizione – deve procedersi alla revoca del decreto ed alla condanna di parte opposta al residuo rimborso di *euro 28.700,00*, oltre interessi legali a decorrere dalla data della domanda (notifica del ricorso);

ritenuto che le spese processuali devono seguire la totale soccombenza di parte opposta (non ravvisandosi, però, i presupposti di legge per la contestuale condanna risarcitoria ex art. 96, terzo comma, c.p.c.);

P.Q.M.

in accoglimento dell’opposizione,

revoca il decreto ingiuntivo;

condanna parte opposta a rimborsare a parte opponente l'importo residuo di *euro* 28.700,00, oltre interessi legali a decorre dalla data della domanda;

condanna parte opposta a rimborsare a parte opponente le spese del presente giudizio che liquida in *euro* 3.000,00 per compensi, oltre *euro* 290,00 per spese vive, rimborso forfetario del 15%, Iva e Cassa come per legge.

22.3.2022

IL GIUDICE